

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3952/2533

นายบรรชิต ภักดียานุวรรตน์
นางสาวพรทิพย์ สันติธรรมนนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 989

ข้อตกลงในการเล่นแชร์มีว่า เมื่อลูกวงแชร์คนใดประมูลได้จะต้องออกเช็คมอบให้ ส. นายวงแชร์เพื่อนำไปแลกเงินสดจากลูกวงแชร์ที่ยังมิได้ประมูลทุก ๆ คน แล้ว ส. จะนำมามอบให้ผู้ที่ประมูลได้ ถ้ายังได้เงินไม่ครบ ส. นายวงแชร์จะต้องรับผิดชอบนี้ เมื่อปรากฏว่า ส. ได้นำเช็คของจำเลยจาก อ. ลูกวงแชร์ผู้ประมูลได้ไปแลกเงินสดจากโจทก์มา 20,000 บาท แต่ยังไม่ได้นำเงินมาให้ อ. เพราะยังรวบรวมเงินได้ไม่ครบทุกมือ ก็ถือได้ว่า อ. ได้รับเงินจากโจทก์แล้ว เช็คพิพาทจึงมีมูลหนี้เมื่อเช็คเบิกเงินไม่ได้ จำเลยผู้สั่งจ่ายเช็คย่อมต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่าย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน ๒๐,๔๒๘ บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า นายอดิพันธ์ ศรีวนกุล พี่ชายจำเลยร่วมเล่นแชร์วงเดียวกับ โจทก์โดยมีนายสุชาติ บุญเพชรรัตน์ เป็นนายวงแชร์ นายอดิพันธ์ประมูลแชร์ได้เป็นมือที่ห้า จึงให้จำเลยออกเช็คให้แก่ลูกวงแชร์ที่ยังประมูลไม่ได้อีก ๑๑ มือ แต่นายอดิพันธ์ไม่ได้เงินจากโจทก์ จึงให้จำเลยอายัดเช็คที่จำเลยจ่ายไว้ โจทก์ประมูลได้มือสุดท้าย โจทก์จึงไม่มีสิทธิยึดเช็คของจำเลยไว้ เพราะไม่มีมูลหนี้ต่อกัน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การเล่นแชร์รายนี้มีข้อตกลงว่า นายสุชาติเป็นนายวงแชร์ เมื่อลูกวงแชร์คนใดประมูลได้ ลูกวงแชร์คนนั้นจะต้องออกเช็คมอบให้นายสุชาติเพื่อนำไปแลกเงินสดมามอบให้ผู้ที่ประมูลได้ ถ้าผู้เล่นแชร์คนหนึ่งคนใดหลบหนีหรือผู้ประมูลแชร์ยังได้เงินไม่ครบนายสุชาตินายวงแชร์จะต้องรับผิดชอบนั้น เมื่อลูกวงแชร์ที่ได้รับเช็คได้ชำระเงินให้นายสุชาติแล้วย่อมถือได้ว่าได้ชำระเงินนั้นให้แก่ผู้ที่ประมูลแชร์ได้แล้ว เมื่อปรากฏว่านายสุชาติได้นำเช็คของจำเลยจากนายอดิพันธ์ลูกวงแชร์ผู้ประมูลได้ไปแลกเงินสดจากโจทก์มา ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้นำเงินมาให้นายอดิพันธ์เพราะยังรวบรวมเงินได้ไม่ครบทุกมือ จึงถือได้ว่านายอดิพันธ์ได้รับเงินจากโจทก์แล้วเช็คพิพาทจึงมีมูลหนี้ เมื่อเช็คขึ้นเงินไม่ได้จำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายเช็ค จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง

(นิเวศน์ คำทอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ